

1502727-82.2021.8.26.0530
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO
Comarca: Ribeirão Preto
Foro: Foro de Ribeirão Preto
Vara: 2ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 23/05/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

Paulo Henrique dos Santos Costa foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ribeirão Preto
Foro de Ribeirão Preto
2ª Vara Criminal
Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto - SP - cep 14096-570
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502727-82.2021.8.26.0530 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1502727-82.2021.8.26.0530
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
PAULO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

Paulo Henrique dos Santos Costa foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei 11.343/06, porque no dia 01 de dezembro de 2021, por volta das 19 horas, na rua Gui Saas Salomão, nº 530, fundos, bairro Parque Ribeirão, nessa cidade e comarca, depois de adquirir e receber de maneira escusa, foi ele trazia consigo e mantinha em depósito

para tráfico 326,26 gramas da substância denominada "Cannabis sativa", vulgarmente conhecida como maconha, acondicionada em quatro invólucros plásticos, além de uma balança de precisão, três rolos de papel filme e a quantia de R\$2.970,00 em espécie.

Em apertada síntese, policiais militares estavam em patrulhamento na região dos fatos quando avistaram o acusado sobre uma motocicleta, momento em que ele visualizou a polícia e esboçou nervosismo, largando a moto na calçada e saiu correndo para adentrar ao imóvel. Na sequência, policiais militares acompanharam o acusado, que foi abordado, adentraram na residência com a autorização da irmã do acusado, que nele reside, sendo encontrado nos cômodos do fundo – onde reside o acusado – as substâncias entorpecentes e o petrechos, além de dinheiro e uma pequena porção de maconha, que se encontravam na posse do acusado.

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 17 de fevereiro de 2022 (págs.84/85).

Notificado (pág. 73) e citado (pág. 96) pessoalmente, o acusado ofereceu resposta à acusação (págs. 77/83).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia, pugnando pelo reconhecimento do tráfico privilegiado, com a fixação do regime aberto, considerando a confissão apresentada pelo acusado. A defesa, de igual forma, considerando a menoridade e a confissão pleiteou a fixação do redutor previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, com a fixação do regime aberto e, ainda, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido é procedente.

A materialidade do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.340/06 foi comprovada, porquanto se evidenciou no auto de exibição e apreensão de págs. 10/11 e no exame químico-toxicológico acostado às págs.52/54 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica "Cannabis Sativa L" (maconha), que se destina a terceiros pessoas, além. De igual forma, a autoria ficou sobejamente demonstrada pela prova oral da testemunha, da confissão do acusado ratificando a versão apresentada na delegacia e da substância entorpecente com ele apreendida, assim como admitiu que o dinheiro era proveniente a posse da droga.

A confissão será considerada, conforme previsto no artigo 197, do Código de Processo Penal, pois em consonância com o depoimento prestado pelo policial militar.

Fábio Murilo de Souza, policial militar, estava em patrulhamento pelo bairro Parque Ribeirão Preto quando avistou o acusado em cima de uma motocicleta, parado, e ao avistar a polícia, ameaçou fugir adentrando em uma residência, sem êxito. Em busca pessoal na frente do imóvel, foi encontrado na posse do acusado, pequena porção de maconha e a quantia de um mil reais em dinheiro; não se recorda se a origem informada do dinheiro era lícita ou ilícita.

Ainda segundo o militar, na sequência, a irmã do acusado, saiu do imóvel informando que o ora acusado fazia "coisas erradas" e que não tinha nenhuma relação; diante disso, questionado o acusado, este confessou que praticava a traficância de drogas, pois sua namorada estava grávida e precisava de dinheiro, conduziu os policiais ao cômodo dos fundos, lá sendo localizado petrechos usados para a comercialização e substância entorpecente dentro da geladeira.

O acusado Paulo Henrique dos Santos Costa confessou a prática da traficância, alegando que somente praticou os fatos porque precisava de dinheiro, pois sua namorada estava grávida e precisava de dinheiro; confessou, ainda, que o dinheiro apreendido teria sido recebido em razão de guardar substância entorpecente.

Caracterizado, assim, o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Não há circunstâncias judiciais a serem consideradas nessa primeira fase, fixando-se a pena base no mínimo legal, qual seja, cinco anos de reclusão e

quinhentos dias-multa, em sua menor fração.

II. Presentes as atenuantes da confissão do delito e da menoridade, porém sem repercussão na pena em razão do que dispõe o verbete nº 231, súmula do Superior Tribunal de Justiça.

III. Na terceira fase, verifica-se a primariedade do agente, não ser ele integrante de organização criminosa, motivo pelo há que se reconhecer o privilégio previsto no §4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, de forma a impor o redutor de 2/3 da pena, perfazendo-se, assim, o quantum da pena de um ano e oito meses de reclusão e cento e sessenta e dias dias-multa, no valor mínimo unitário;.

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, à vista da primariedade e montante da pena imposta, será o da modalidade aberto; viável, todavia, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), consistente na prestação de serviço à comunidade a ser estabelecido pelo Juízo das Execuções Criminais.

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno PAULO HENRIQUE DOS SANTOS COSTA, qualificado nos autos, à pena de um ano e oito meses de reclusão (substituída por prestação de serviços à comunidade) e ao pagamento de cento e sessenta e dias dias-multa, cada equivalente a um trigésimo do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06.

Comprovada a ilicitude da origem do numerário apreendido, conforme confirmado pelo próprio acusado, e sendo os demais objetos encontrados em seu poder utilizados para a prática do comércio ilícito de entorpecentes por ele desenvolvido, decreto o perdimento do valor e objetos apreendidos em favor da União.

Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea "a", da Lei Estadual nº 11.608/2003, a acusada arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 11 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA